

1512174-45.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 27 de junho de 2022, às 16 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito, Dr^a. Teresa de Almeida Ribeiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1512174-45.2022.8.26.0050 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1512174-45.2022.8.26.0050

Ctrl 457/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 27 de junho de 2022, às 16 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o(a) MM^(a) Juiz(a) de Direito, Dr^a. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr^a. Patrícia Cosentino Ferrer, o(a) ré(u) ALEX SANDRO DE NOVAIS SILVESTRE (preso(a) no CDP Belém II) e o(a) defensor(a), Dr. Benedito Romualdo Gois, OAB/SP 223.238. Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) e da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o(a) MM. Juiz(a) feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MM^a. Juíza foi dito que: Vistos. ALEX SANDRO DE NOVAIS SILVESTRE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 13 de abril de 2022, por volta das 10 horas, na Avenida do Estado, nº 6737, Pari, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e previamente ajustado

com indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular Apple, pertencente à vítima A.L.C.S. (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/59. Recebida a denúncia (pgs. 69), foi o réu citado (pgs. 164) e a Resposta à Acusação apresentada (pgs. 113/121). Durante audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes. Após, foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e, alternativamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. Ana Letícia, afirma que não tem condições de reconhecer o réu. Estava indo ao trabalho quando chegou ao local a chefe pediu que voltasse para casa, e nesse momento, foi imprensada na parede por um dos agentes que mandou a entrega de celular e senha, permaneceu ali com o agente lhe apontando a arma. No momento eram dois motociclistas, um saiu de uma moto e a abordou enquanto o outro permaneceu na moto, cerca de duas casas. Que os fatos ocorreram por volta de dez horas, e é muito próximo da residência da depoente. Notou que o mesmo estava armado e apontava a arma, a depoente entrou em choque e começou gritar. Entregou o celular e quando foi exigida a senha, e veio a fornecer a senha. Tendo o mesmo saído com o aparelho, e a depoente passou a gritar e a mãe ouviu os gritos. Foi para a delegacia no dia do ocorrido, acompanhada da mãe e de um vizinho que havia visto os fatos. Que realmente viu que sua conta bancária havia sido movimentada, em torno de cinco mil e quinhentos reais. A testemunha seria Weverson. Que neste momento confirma que estava a pessoa presa, e não se recorda das vestes. Foi levada para uma delegacia na Zona leste e foi levada por policiais sem farda. Não recuperou o valor que foi retirado da sua conta. Pode fornecer extrato da conta bancária. Ana Paula, mãe da vítima, não presenciou o roubo, e é certo que a filha Ana Letícia, teve febre e nesse dia não tinha medicamento, e foi comprar o medicamento, e é certo que por volta das 2:30 horas, saiu para aquisição do medicamento, e então, notou um carro estranho nas redondezas. E, então, como a filha não se sentia bem, é certo que a vítima retornou para casa, e nesse momento, por volta das 10:00 horas, ouviu o grito da filha pedindo por socorro, e ao descer as escadas, uma mulher informou que a vítima havia sido assaltada, e então o irmão da vítima foi em sua direção. E, ao se dirigir ao local, a senhora informou que o vizinho anotou "algo", provavelmente a placa de uma das motos, e então, foi ao vizinho, que passou os numeros, mas não conseguiu anotar as letras. Nesse momento pegou os dados. O irmão saiu com a Letícia de carro para ver se conseguia encontrar os algozes. Que resolveu ligar para a chefe de Letícia e informar sobre o roubo. Realmente viu as motos paradas, dois motoqueiros e estes estavam "trocando" de moto e de vestimentas, mas não associou ao que tinha acontecido. Isto cerca de nem cinco minutos. Viu realmente pessoa detida na delegacia, pois com o numero da placa que estava na sua mão e a pessoa estava com caixa de aplicativo e próximo a depoente havia uma viatura da policia, e pediu por socorro, porque o numero era parecido com o assalto da filha da depoente. Viu o momento em que o rapaz foi abordado. Negou os fatos e afirmou que que era "trabalhador" e, então será conduzido para averiguação. O rapaz que deu o numero da placa foi junto para a delegacia. Que não ouviu os depoimentos prestados na fase policial. A abordagem do réu deu por volta de quarenta minutos. Weverson, vizinho da vítima, afirma que lhe foi apresentado o réu, nesta data reconhecido. Estava saindo de casa quando viu uma moto "encostando" do outro lado da calçada e notou que a vítima estava sendo abordada, pegou o celular e foi para cima da moto, e na hora conseguiu anotar o numeral da placa da moto. Notou que o réu era quem dava cobertura, e outro abordou. Subiu na moto e saiu, notou que escoltava aquela moto. Passou a placa para mãe da vítima e a mãe desta, e depois de alguns minutos, menos de uma hora, foi informado da prisão ocorrida na Avenida do Estado. Viu neste local uma moto e uma pessoa abordada. Reconheceu a moto e inclusive o numeral da placa. Somente pelas características físicas é que concluiu por ser o ocupante da outra moto. Não se recorda se foi a vítima ou a mãe desta que comentou numa rua próxima a "troca de motos". Viu galochas de borrachas amarradas, e não viu nenhuma bag apreendida. A

outra moto estava cerca de duas casas atrás aonde a vítima foi abordada. No entanto, notou que fizeram o mesmo caminho. O policial Teoklis afirmou estar abordado na Avenida Tereza Cristina aguardando abertura do semáforo, momento em que ao notar a presença da viatura conseguiu o réu dali sair. Sua equipe foi acionada pela mãe da vítima, a qual noticiou que a sua filha havia sido vítima do crime de roubo por "motoboys". Declara que foi-lhe informado a placa da moto era de numeração 1709; declara que a seguir abordou a moto junto com seu parceiro junto à Avenida do Estado altura do número 6737, onde detiveram o acusado, o qual foi rendido. Que a testemunha e a vítima confirmaram que era um dos autores do delito e veio a ser dada voz de prisão. Foi apreendido o telefone do réu, e nesse momento o acusado franqueou a abertura do mesmo, mas não o fez. Estava com uma "maleta" de carregar pizza, mas teria sido devolvido bem como o capacete. Segundo a vítima, estariam duas motos, e é certo que o réu estaria na "cobertura", enquanto o outro coagente praticava o roubo. Confirmou a mãe da vítima ter visto o momento em que haviam trocados as motos, e isto ocorreu após o roubo. E teria sido localidade próxima à abordagem. No mesmo sentido foram as declarações de Thatiane. Foi realmente a testemunha quem reconheceu o réu. A abordagem se deu por volta das dez e trinta horas. Realmente o réu saiu rápido quando viu a viatura policial, e desligaram a sirena, e interceptaram a trajetória, e nesse momento não saiu correndo. Interpelado afirmou o réu que andava normalmente, e afirmou que estava vindo de casa. Questionado o réu afirmava estar sozinho. A moto estava em nome do réu, e não se recorda de qualquer "bag". Trazia celular consigo. O réu, ao ser interrogado, afirmou nunca ter sido processado e morar com a mulher e a filha menor. O réu afirmou ter sido detido na Avenida do Estado, saiu por volta das 10:00 horas de sua casa, e após o shopping veio a ligar o aplicativo de sua moto, quando então, aguardou por cerca de dez minutos. Quando, então, estava a Avenida Tereza Cristina e após parou no semáforo, quando então ouviu o barulho da viatura, e por não saber o que ocorria, seguiu o trajeto, quando então, veio a ser interpelado, caindo ao solo. Havia apenas um policial, e não entendeu o porque, surgiu em seguida um carro, e duas mulheres no seu interior, uma delas disse que era o interrogado. E, na sequência, chegou um outro rapaz que afirmou não ser a vítima. E por fim, uma moça e um rapaz, e vieram a ser conduzidos ao Distrito Policial. Pediu para que fosse vista a sua rota. E foi reconhecido por duas testemunhas. Não 'trocou' a moto, e estava sozinho. Tinha uma "bag" da rappi em seu poder e estava com esta no momento da prisão. Geralmente usa duas blusas, um "moleton" de algodão e uma "térmica", pois no dia estava nublado. Telefone 11 5950 2126, mas onde recebe as mensagens 11 980516109 e, por ser início do dia, não recebeu qualquer ligação, e foi acionado apenas no momento em que foi atropelado. No entanto constou no seu aparelho. O acusado, afirmou, ainda, que sobre o crime ora investigado nega participação. Muito embora tenha sido mencionado em juízo que o réu, realmente veio a trocar sua motocicleta com coagente, e que não se ignora, ademais, eventual reconhecimento procedido na fase policial, não é menos correto afirmar-se que há dúvidas quanto a efetivamente tenha o réu agido em coautoria com terceiro, e que houvesse, para tanto, utilizado de motociclo de outrem no trajeto. Bada foi apreendido em poder do réu que levasse a certeza de ter contribuído à prática do delito, exceto a moto em questão. E é certo que pelas filmagens apresentadas pela defesa o acusado realmente utilizava-se da "bag" ao sair de casa, e esta não foi confirmada a presença pelas testemunhas, no momento do roubo, que convenhamos era possível a visualização, e não das galochas, como afirma a testemunha. Portanto, em razão da dúvida, entendo que em favor do réu deva ser aplicado o princípio "in dubio pro reo". Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, para o fim de ABSOLVER ALEX SANDRO DE NOVAIS SILVESTRE, qualificado nos autos, da infração prevista no artigo 157, §2º, inciso II e artigo 157, §2º-A, inciso I, Do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Poderá apelar em liberdade, expeça-se Alvará de Soltura Clausualdo; Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 27 de junho de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.